

7주차 - 2차시 청소년기본법의 구조

1. 청소년 영역의 관련 법규 고찰

1) 청소년 영역의 관련 법규

◆ 청소년기본법에서 규정한 권리와 책임

- 청소년기본법 제5조
 - 제1항
 - ▶ 청소년육성의 모든 영역에서 청소년의 기본적 인권이 존중되어야 함을 강조함
 - 제4항
 - ▶ 청소년이 향유할 권리를 제시함
 - 안전하고 쾌적한 환경 속에서 자기발전을 추구할 권리임
 - 정신적 · 신체적 건강을 해치거나 해칠 우려가 있는 모든 형태의 환경으로부터 보호받을 권리임
- 청소년기본법 제5조 제5항
 - 청소년의 책임을 제시함
 - ▶ 자신의 능력을 개발해야 함
 - ▶ 건전한 가치관의 확립을 도모해야 함
 - ▶ 가정 · 사회 및 국가의 구성원으로서의 책임을 완수해야 함

◆ 청소년헌장

- 청소년권리
 - 생존에 필요한 기본적 영양, 주거, 의료, 교육 등을 보장받아 정신적 · 신체적으로 균형 있게 성장할 권리
 - 출신, 성별, 종교, 학력, 연령, 지역 등의 차이와 신체적 · 정신적 장애 등을 이유로 차별 받지 않을 권리

- 물리적 폭력, 공포와 억압을 포함하는 정신적인 폭력으로부터 보호받을 권리
- 사적인 삶의 영역을 침해 받지 않을 권리
- 자신의 생각과 느낌을 자유롭게 펼칠 권리
- 자유로운 의사에 따라 건전한 모임을 만들고 올바른 신념에 따라 활동할 권리
- 배움을 통해 진리를 추구하고 자아를 실현해 갈 권리
- 여가를 누릴 권리
- 건전하고 다양한 문화·예술활동에 자유롭게 참여할 권리
- 다양한 매체를 통하여 자신의 필요한 정보에 접근할 권리
- 자신의 삶과 관련된 정책결정 과정에 민주적 절차에 따라 접근할 권리
- 청소년 책임
 - 자신의 삶을 소중히 여기며 자신이 선택한 삶에 책임
 - 앞 세대가 물려준 지혜를 시대에 맞게 되살려 다음 세대에 물려줄 책임
 - 가정, 학교, 사회, 국가, 인류공동체의 성원으로서 자기와 다른 삶의 방식도 존중할 책임
 - 삶의 터전인 자연을 소중히 여기고 모든 생명들과 더불어 살아야 할 책임
 - 통일시대 주역으로서 평화롭게 공존하는 방법을 익혀야 할 책임
 - 남녀평등의 가치를 배우고 이를 모든 생활에서 실천해야 할 책임
 - 가정에서 책임을 다하며 조화롭고 평등한 가족문화를 만들 책임
 - 서로에게 정신적·신체적 폭력을 행사하지 않을 책임
 - 장애인을 비롯한 소외 받기 쉬운 사람들과 더불어 살아야 할 책임

2) UN아동권리협약

◆ UN아동권리협약

1989년 11월 20일 UN총회에서 채택됨
1991년 11월 21일 우리나라에서 비준함
⇓
국내법과 동일한 효력을 지니게 됨

◆ UN아동권리협약의 특징

- ① 구속력을 가진 다국가 간의 국제 협약임
 - 아동 권리 선언(1959)
 - ▶ 아동의 권리, 이익을 천명하려는 선언임
 - ▶ 선언적 효과를 기대한 것이 특색임
 - UN아동권리협약
 - ▶ 구속력을 가진 다국가 간의 국제 협약으로서의 성격을 지님
- ② 당사국을 상대로 하여 작성함
 - 아동 권리 선언(1959)
 - ▶ 아동의 처지에 그 권익을 주장한 것에 불과함
 - UN아동권리협약
 - ▶ 당사국을 상대로 하여 작성됨
- ③ 당사자 간의 관계를 구분하여 아동의 권리를 보장함
 - 권리행사에 있어서 당사자 간의 관계를 세 유형으로 구분함
 - ▶ 제1유형 : 아동의 권리를 규정한 후, 아동 스스로 권리 행사를 하게 함
 - ▶ 제2유형 : 아동의 권리 행사에 있어서 친권자, 법적대리자를 포함한 부모의 지도원(제1차적 책임)을 규정화하고 그 위에 국가의 의무를 정함
 - ▶ 제3유형 : 국가에 의하여 직접 권리를 보장받음
- ④ 이전에 볼 수 없었던 시민적 자유권을 조문화 함
- ⑤ 아동의 권리를 명시함
 - 소수 열세 민족(종족), 후래자에게 많은 것을 빼앗긴 선민족 아동에 대한 권리임
 - BUT, 시혜적 권리의 위치에 머물러 있는 국가의 구체적 의무를 명기하지 못함
- ⑥ 위원회 설치 및 아동 권리 보장의 진척 상황을 심사함
 - 실제 당사국들의 협약 의무 실시
 - ▶ UN아동권리에 관한 위원회 설치함 → 위원회에서 각국의 아동 권리 보장의 진척 상황을 심사함
- ⑦ 위원회 교육에 관한 규정이 확충됨
 - 아동 권리 선언(1959)

- ▶ 아동의 교육받을 권리 조항
- ▶ 권리를 보장하기 위한 무상의 초등 의무교육제도 포함
- UN아동권리협약
 - ▶ 구속력을 가진 다국가 간의 국제 협약으로서의 성격을 지님
 - ▶ 중등교육무상제를 도입함
 - ▶ 능력을 전제로 모든 사람에게 고등교육의 접근 기회를 보장함
 - ▶ 학생징계 시에 아동 권리를 보장함
 - ▶ 교육과 관련하여 국제협력함
- ◆ UN아동권리협약에서의 아동권리 보장 기본원칙
 - ① 아동의 최선의 이익 원칙
 - 어떠한 결정을 내릴 때 아동의 최선의 이익이 제1차적으로 고려되어야 함
 - ② 차별 금지의 원칙
 - 다음 사항에 대한 차별을 금지함
 - ▶ 아동 자신의 인종 · 성 · 사회적 출신 등
 - ▶ 보호자의 인종 · 성 · 사회적 출신 등
 - ▶ 부모 / 보호자들의 여러 가지 활동
 - ③ 아동 존중의 원칙
 - 당사국은 아동이 표명한 의견을 최대한 존중해야 함

2. 청소년기본법과 관련된 법률 시스템의 이해

1) 헌법상의 포괄적 기본권

- ◆ 인간의 존엄 · 가치와 청소년
 - 헌법 제10조
 - 모든 국민은 인간으로서의 존엄과 가치를 가지며, 행복을 추구할 권리를 가진다.
 - 국가는 개인이 가지는 불가침의 기본적 인권을 확인하고, 이를 보장할 의무를 지닌다.
 - 인간의 존엄과 가치의 주체

- 헌법상 연령 · 미성년자 · 장애 · 종교와 관계없이 국민 모두가 주체임
- 헌법재판소
 - 아동 · 청소년이 인격체로서 헌법상의 주체임을 분명히 함

◆ 행복추구권과 청소년

- 헌법 제10조
 - 모든 국민은 인간으로서의 존엄과 가치를 가지며, 행복을 추구할 권리를 가진다.
 - ⇒ · 행복추구권을 함께 규정함
 - 행복추구권은 인간의 존엄, 가치와 관계가 있음
- 행복추구권
 - 개별적 기본권과 독립하지 않음
 - ⇒ 기본권을 포용하는 포괄적인 한 개의 권리로 파악함
 - 인간의 존엄과 가치를 그 이념적 또는 실천적 측면에서 보완함
 - 청소년도 국민으로서 당연히 행복추구권을 가짐

◆ 법 앞에서의 평등권과 청소년

- 헌법 전문
 - 정치 · 경제 · 사회 · 문화의 모든 영역에 있어서 각인의 기회를 균등히 하고… 국민생활의 균등한 향상을 기하고…
- 헌법 제11조 : 형식적 평등권에 관한 원칙
 - 모든 국민은 법 앞에 평등하다.
 - 누구든지 성별 · 종교 또는 사회적 신분에 의하여 정치적 · 경제적 · 사회적 · 문화적 생활의 모든 영역에 있어서 차별을 받지 아니한다.
 - 사회적 특수계급의 제도는 인정되지 아니하며, 어떠한 형태로도 이를 창설할 수 없다.
 - 훈장 등의 영전은 이를 받은 자에게만 효력이 있고, 어떠한 특권도 이에 따르지 아니한다.
- 생존권에 관한 평등권
 - 제10조 : 인간의 존엄과 가치
 - 제31조 : 교육의 기회균등, 교육을 받을 권리
 - 제32조 : 근로의 권리와 의무

- 제33조 : 근로 3권
- 제34조 제1항 : 인간다운 생활을 할 권리
- 제36조 : 혼인과 양성평등 및 보전에 관한 권리
- 제41조 제1항, 제67조 제1항 : 국민의 보통 · 평등 · 직접 · 비밀선거
- 실질적 평등권
- 제9장 : 경제에 관한 조항

◆ 자유권적 기본권과 청소년

- 자유권적 기본권의 범위
 - ① 내면적 정신활동의 자유에 관한 기본권
 - ▶ 제19조 : 양심의 자유
 - ▶ 제20조 : 종교의 자유
 - ▶ 제22조 : 학문과 예술의 자유
 - ② 외면적 정신활동의 자유에 관한 기본법
 - ▶ 제21조 : 표현의 자유
 - ▶ 제21조 제4항 : 매스미디어에 대한 액세스권
 - ▶ 제16조 : 주거의 자유
 - ▶ 제18조 : 통신의 비밀
 - ▶ 제17조 : 사생활의 비밀과 정보화 사회
 - ③ 신체의 자유에 관한 기본권
 - ▶ 제12조, 제13조 : 신체의 자유
 - ▶ 제16조 : 주거의 자유
 - ▶ 제14조 : 거주 이전의 자유
 - ④ 경제적 자유에 관한 기본권
 - ▶ 제9장 : 경제질서에 관한 헌법구조
 - ▶ 제15조 : 직업선택의 자유
 - ▶ 제23조 : 재산권의 보장과 그 한계
 - ▶ 제124조 : 소비자의 권리와 보호
- 종교의 자유와 학생의 권리
 - 헌법 제37조 제2항에 의하여 종교의 자유를 제한할 수 없음
 - 행위로 나타나서 사회성을 갖게 될 경우

- ⇒ 개별적 · 구체적으로 제한의 가능성과 범위를 결정해야 함
- 신앙의 자유는 성질상 어떠한 법률로도 제한할 수 없음
 BUT, 종교상의 행위는 공공질서에 영향을 미치게 되므로 질서유지를 위하여 제한이 인정됨
 - ▶ 헌법 제37조 제2항
 - 종교의 자유를 공공복리를 위해 제한할 수 있는가에 대한 다수설을 제한할 수 있다고 봄
 - 평준화 제도에서의 학생에 관한 종교교육이 문제가 되고 있음

2) 청소년 육성의 영역과 관련법규

영역	법률
청소년활동	· 청소년활동진흥법
청소년복지	· 청소년복지지원법 · 아동복지법 · 근로기준법
청소년보호	· 청소년보호법 · 아동 · 청소년의 성보호에 관한 법률 · 학교보건법 · 음반 · 비디오물 및 게임물에 관한 법률